

1027028-51.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... sido vítimas de falsa acusação de furto, sendo expostas a uma situação vexatória.

A despeito de, no presente caso, tratar-se de uma relação de consumo, o que invoca a responsabilidade objetiva, por força do artigo 14 do CDC, verifico que não houve demonstração do ato ilícito ou do defeito na prestação do serviço pela parte ré, o que incumbiria às autoras.

Por isso, entendo que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

4ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, 22939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1027028-51.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1027028-51.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Cibele Lima Souza da Rocha e outro

Requerido:

Raia Drogasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Vistos.

CIBELE LIMA SOUZA DA ROCHA e LETICIA SOUZA SILVA ajuizaram ação de indenização de responsabilidade civil por dano material e moral c/c pedido liminar em face de RAIA DROGASIL S/A., alegando, em síntese, que, em 09/04/2022, adentraram o estabelecimento comercial da requerida e compraram 03 (três) produtos, pagando por estes. Após saírem, Letícia retornou, pois precisava comprar outro produto e, quando foi até o caixa, foi indagada pela funcionária da requerida se já havia ido à farmácia naquele dia e se não iria pagar pelo desodorante que levou e não pagou. Constrangidas com a situação ajuizaram a presente ação. Postularam liminarmente a juntada do vídeo, indenização por danos materiais e morais e a inversão do ônus da prova. Juntaram documentos às fls. 19/38.

Emenda à inicial às fls. 42/52.

A ré contestou às fls. 68/88 aduzindo, em preliminares, a ausência do interesse de agir. No mérito, sustenta que não houve qualquer abordagem visando o constrangimento da autora Letícia, pois houve apenas o questionamento pela funcionária da ré acerca de eventual esquecimento em realizar o pagamento de algum

item. Requer a improcedência dos pedidos indenizatórios. Junta documentos às fls. 89/138.

Sobreveio réplica às fls. 142/155.

Instados a produzirem provas (fls. 159), as partes requereram a oitiva de testemunhas.

Decisão saneadora às fls. 170/171, afastada a preliminar arguida e designada audiência.

Audiência de instrução às fls. 189/190.

Alegações finais, pela requerida às fls. 191/195 e pela parte autora às fls. 196/201.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em apertada síntese, alegam as autoras terem sido vítimas de falsa acusação de furto, sendo expostas a uma situação vexatória.

A despeito de, no presente caso, tratar-se de uma relação de consumo, o que invoca a responsabilidade objetiva, por força do artigo 14 do CDC, verifico que não houve demonstração do ato ilícito ou do defeito na prestação do serviço pela parte ré, o que incumbiria às autoras.

Por isso, entendo que as requerentes não lograram comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhes incumbia, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que acarreta a rejeição do pedido.

Nesse aspecto, observo que a autora Letícia retornou à loja para adquirir outro produto, momento em que foi questionada pela funcionária da requerida se havia esquecido de realizar o pagamento de algum item.

No entanto, para a ocorrência do dano moral é necessário que seja abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.

O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua integridade psíquica.

Nesse aspecto, observo que a prova testemunhal colhida nos autos não comprova qualquer excesso por parte dos funcionários da requerida.

Portanto, na hipótese vertente, tem-se que os funcionários da requerida, diante da fundada suspeita de furto (conforme vídeos contidos no link de fls. 74, que, infelizmente, dão a falsa impressão de ter ocorrido o delito), agiram em exercício regular de direito, não tendo sido observado excesso em suas condutas.

Aliás, neste sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR SUSPEITA DE FURTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUAÇÃO DESARRAZOADA DOS PREPOSTOS DA APELADA. ABORDAGEM, CONQUANTO DESAGRADÁVEL, NECESSÁRIA AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto desagradável a abordagem em estabelecimento comercial, certo é que essa se deu nos limites da lei, não se verificando abuso na conduta dos prepostos da ré a ensejar reparação por dano moral.

(TJ-SP - AC: 10067741520188260126 SP 1006774-15.2018.8.26.0126, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE REVISTA NO CARRINHO DE BEBÊ DA FILHA DO AUTOR AO SAIR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INADEQUADA SOB SUSPEITA DE FURTO DE MERCADORIAS. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. Alegação de conduta abusiva na abordagem inadequada do segurança do estabelecimento comercial da ré na revista do carrinho de bebê da filha do autor, para demonstrar que a desconfiança era infundada. Ausência de comprovação de ofensas, agressões ou qualquer prática capaz de configurar a reparação moral

pleiteada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10104108120188260451 SP 1010410-81.2018.8.26.0451, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 21/10/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019). Grifei.

COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA POR SUSPEITA DE FURTO - NÃO COMPROVAÇÃO - DIREITO DE AVERIGUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer abalo emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais.

(TJ-SP - AC: 11142145120188260100 SP 1114214-51.2018.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 12/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

No mesmo sentido, ausente ato ilícito ou defeito na prestação de serviço pela ré, é indevida a reparação dos danos materiais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com base no art. 487, I, CPC.

Consequentemente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA